

Accessibilità e Inclusività dell'Offerta Turistica

Quadro concettuale, fonti internazionali, europee e italiane

Accessibilità e inclusività: due concetti complementari

L'**accessibilità turistica** indica la possibilità concreta, per ogni persona, di fruire dei servizi e dei luoghi del turismo a prescindere dalle condizioni fisiche, sensoriali, cognitive, economiche o culturali. L'**inclusività** è la dimensione progettuale e culturale che orienta l'intera filiera verso un'offerta pensata sin dall'origine per la pluralità dei pubblici (*Design for All*). Le due nozioni non coincidono: l'accessibilità è condizione tecnica, l'inclusività è scelta strategica.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità circa il 15% della popolazione mondiale vive con una qualche forma di disabilità; a ciò si aggiungono anziani, famiglie con bambini, persone con allergie alimentari, intolleranze, fragilità temporanee. Il turismo accessibile non riguarda quindi una minoranza, ma un mercato ampio e in crescita, riconosciuto da UNWTO come leva di sviluppo sostenibile.

Cornice normativa multilivello

- **Costituzione:** artt. 3 (uguaglianza sostanziale), 32 (tutela della salute), 38 (assistenza e diritti delle persone con disabilità).
- **Fonte internazionale:** Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (New York, 13 dicembre 2006), ratificata dall'Italia con L. 3 marzo 2009 n. 18.
- **Fonte tecnica internazionale:** ISO 21902:2021 sul turismo accessibile per tutti.
- **Fonte interna:** L. 5 febbraio 1992 n. 104 (legge quadro disabilità), DM 236/1989 (barriere architettoniche), D.Lgs. 29/2024 e D.Lgs. 62/2024 (riforma disabilità in attuazione della L. 33/2023).

Legge 5 febbraio 1992 n. 104: la legge quadro

La L. 104/1992 è la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap. Detta i principi generali, definisce i destinatari, individua i diritti in materia di istruzione, lavoro, salute, mobilità, vita sociale. Per il turismo assume rilievo soprattutto l'**art. 23**, dedicato alle attività sportive, turistiche e ricreative, integrato nel 2024 dall'**art. 23-bis** sulla partecipazione agli eventi pubblici.

L. 104/1992 e Convenzione ONU 2006

Art. 23 L. 104/1992 — Attività sportive, turistiche e ricreative

L'art. 23 impone la **rimozione degli ostacoli** che limitano l'accesso e la fruizione delle attività sportive, turistiche e ricreative da parte delle persone con disabilità. La norma coinvolge enti locali, regioni e CONI, chiamati a garantire che impianti sportivi, strutture pubbliche e luoghi del turismo siano **accessibili e visitabili**.

- Obbligo di prevedere percorsi, servizi igienici e dotazioni fruibili da persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
- Adeguamento progressivo delle strutture esistenti e progettazione accessibile delle nuove.
- Promozione di pratiche sportive e ricreative adattate, anche tramite contributi pubblici.

Art. 23-bis L. 104/1992 (introdotto nel 2024)

L'art. 23-bis estende la garanzia di accesso agli **spettacoli e alle manifestazioni pubbliche**: prevede posti riservati nei luoghi aperti al pubblico ex DM 236/1989, l'eliminazione delle barriere nelle strutture per eventi e la **gratuità del titolo di accesso per l'accompagnatore** della persona con invalidità pari o superiore al 67%. È una norma di particolare rilievo per il turismo culturale (musei, teatri, festival, siti archeologici).

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (2006)

Ratificata dall'Italia con L. 18/2009, la Convenzione segna il passaggio dal modello medico al **modello bio-psico-sociale**: la disabilità non è un attributo della persona ma il risultato dell'interazione tra menomazioni e barriere ambientali, culturali e attitudinali. I principi generali (art. 3) sono dignità, autonomia individuale, non discriminazione, piena partecipazione, pari opportunità, accessibilità, parità tra uomini e donne, rispetto dello sviluppo dei minori.

Art. 30 Convenzione ONU — Partecipazione alla vita culturale, ricreativa, agli svaghi e allo sport

Riconosce il diritto delle persone con disabilità di prendere parte, su base di uguaglianza con gli altri, alla **vita culturale**. Gli Stati Parte adottano misure adeguate per: garantire l'accesso a materiali culturali, programmi televisivi, film, teatro, musei, biblioteche, monumenti e siti di rilevanza nazionale; consentire lo sviluppo del potenziale creativo, artistico e intellettuale; riconoscere l'identità culturale specifica, inclusa la lingua dei segni e la cultura sorda; assicurare la partecipazione ad attività **ricreative, sportive e turistiche**, sia generali sia specifiche per persone con disabilità, anche attraverso risorse, formazione e servizi adeguati.

ISO 21902:2021 e D.Lgs. 29/2024

ISO 21902:2021 — Turismo accessibile per tutti

Norma tecnica internazionale pubblicata nel 2021 dall'Organizzazione Internazionale per la Normazione, elaborata in collaborazione con **UNWTO** (Organizzazione Mondiale del Turismo) e **Fondazione ONCE**. Fornisce **requisiti e raccomandazioni** per progettare, gestire ed erogare servizi turistici accessibili lungo l'intera filiera: trasporti, alloggio, ristorazione, attrazioni, tour operator, agenzie di viaggio, destinazioni.

- **Principi:** equità di trattamento, libertà di scelta, sicurezza, divieto di sovrapprezzo (*no surcharge*), comunicazione su canali multipli accessibili.
- **Infrastrutture:** rotte accessibili con segnaletica adeguata, ambienti privi di barriere, dispositivi di assistenza.
- **Informazione:** materiali in formati accessibili (Easy-to-Read, Braille, LIS, sottotitoli, audio-descrizione); siti web e sistemi di prenotazione conformi agli standard di accessibilità digitale (WCAG); pubblicazione di una **guida di accesso** sul sito ufficiale.
- **Servizi:** pianificazione pre-viaggio, assistenza personale durante il soggiorno, personale formato e inclusione di lavoratori con disabilità nelle organizzazioni del settore.

D.Lgs. 62/2024: il nuovo concetto di disabilità

In attuazione della L. 227/2021 ridefinisce la **condizione di disabilità** secondo il modello bio-psico-sociale dell'ICF, introduce il **progetto di vita personalizzato** e nuove procedure di valutazione. Costituisce sfondo culturale e giuridico per leggere le norme turistiche, perché sostituisce un approccio assistenzialistico con uno orientato a diritti, autonomia e piena partecipazione.

Art. 8 D.Lgs. 15 marzo 2024 n. 29 — Turismo del benessere e turismo lento

In attuazione della L. 33/2023 sulle politiche per le persone anziane, il Ministero del Turismo promuove: **a)** convenzioni nazionali tra servizi residenziali e semiresidenziali socioassistenziali e strutture ricettive, termali, balneari, agrituristiche e parchi tematici, con prezzi vantaggiosi nei giorni infrasettimanali e in bassa stagione; **b)** soggiorni di lungo periodo a prezzi calmierati presso strutture vicine a luoghi del turismo del benessere; **c)** convenzioni con organizzazioni di volontariato; **d)** iniziative di socializzazione, anche con **cicloturismo leggero**; **e)** programmi di **abbattimento delle barriere architettoniche**; **f)** d'intesa con i Ministeri della Cultura e della Salute e con l'Autorità delegata in materia di disabilità, interventi per l'**accessibilità turistico-culturale** negli istituti e luoghi della cultura ex art. 101 D.Lgs. 42/2004, anche per anziani non autosufficienti.

Verifica le tue conoscenze

Rispondi senza guardare le schede; segna mentalmente l'opzione corretta o formula la risposta a voce, poi confronta con le soluzioni in fondo alla pagina.

A) DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

1) L'art. 23 della L. 104/1992 disciplina:

- A) Solo l'accesso alle scuole pubbliche.
- B) La rimozione degli ostacoli all'accesso e alla fruizione delle attività sportive, turistiche e ricreative.
- C) Le agevolazioni fiscali per le strutture ricettive.
- D) L'organizzazione del Servizio sanitario nazionale.

2) Quale articolo della Convenzione ONU 2006 riguarda partecipazione alla vita culturale, ricreativa, agli svaghi e allo sport?

- A) Art. 9.
- B) Art. 24.
- C) Art. 30.
- D) Art. 33.

3) L'art. 23-bis L. 104/1992, introdotto nel 2024, prevede tra l'altro:

- A) Sconti generalizzati del 50% in tutti i musei.
- B) Gratuità del titolo di accesso per l'accompagnatore della persona con invalidità $\geq 67\%$.
- C) Esenzione totale dalla tassa di soggiorno.
- D) Obbligo di interprete LIS in ogni spettacolo.

4) La norma ISO 21902:2021 è stata elaborata in collaborazione con:

- A) UNESCO e Banca Mondiale.
- B) UNWTO (OMT) e Fondazione ONCE.
- C) OMS e OCSE.
- D) Consiglio d'Europa e FAO.

5) L'art. 8 D.Lgs. 29/2024 promuove, tra l'altro:

- A) Solo agevolazioni per giovani under 25.
- B) La privatizzazione degli istituti culturali.
- C) Convenzioni, turismo del benessere e turismo lento per gli anziani, con abbattimento delle barriere architettoniche.
- D) L'abolizione delle terme pubbliche.

B) DOMANDE APERTE

Rispondi a voce o per iscritto con poche frasi complete. Le soluzioni di riferimento sono in fondo alla pagina.

Distinguere accessibilità e inclusività turistica, indicando perché si parla di Design for All e quale rilievo hanno i dati demografici (popolazione con disabilità, anziani, fragilità temporanee).

Illustrare l'art. 23 e l'art. 23-bis della L. 104/1992, evidenziandone destinatari, obblighi e implicazioni per il turismo culturale.

Descrivere finalità e principali contenuti della norma ISO 21902:2021 e collegarli alle previsioni dell'art. 8 D.Lgs. 29/2024 e dell'art. 30 della Convenzione ONU.

SOLUZIONI

A) Risposte alle domande a scelta multipla:

- 1) B
- 2) C
- 3) B
- 4) B
- 5) C

B) Risposte di riferimento alle domande aperte:

1. L'accessibilità è la condizione tecnica che consente a chiunque, indipendentemente da limitazioni fisiche, sensoriali, cognitive o sociali, di fruire dei servizi turistici; l'inclusività è la scelta strategica e progettuale che pensa l'offerta sin dall'origine per pubblici plurali (Design for All). Riguarda non una minoranza ma una quota molto ampia della popolazione: circa il 15% vive con disabilità (OMS), cui si aggiungono anziani, famiglie con bambini e persone con fragilità temporanee, configurando un mercato strategico riconosciuto da UNWTO.

2. L'art. 23 L. 104/1992 impone la rimozione degli ostacoli all'accesso e alla fruizione delle attività sportive, turistiche e ricreative; coinvolge enti locali, regioni e CONI, che devono garantire impianti e strutture pubbliche accessibili, percorsi, servizi e dotazioni fruibili. L'art. 23-bis, aggiunto nel 2024, estende la tutela agli spettacoli e alle manifestazioni pubbliche, con posti riservati ex DM 236/1989 e gratuità del biglietto per l'accompagnatore della persona con invalidità pari o superiore al 67%; previsione di forte impatto per musei, teatri e siti culturali.

3. ISO 21902:2021, elaborata con UNWTO e Fondazione ONCE, fornisce requisiti e raccomandazioni per servizi turistici accessibili lungo tutta la filiera, fondati su equità, libertà di scelta, sicurezza, divieto di sovrapprezzo, comunicazione multicanale, infrastrutture e personale formato. L'art. 8 D.Lgs. 29/2024 promuove turismo del benessere e turismo lento per gli anziani, convenzioni con strutture ricettive, abbattimento delle barriere architettoniche e accessibilità degli istituti culturali ex art. 101 D.Lgs. 42/2004. L'art. 30 della Convenzione ONU del 2006 fornisce il fondamento di diritti, garantendo la partecipazione su base di uguaglianza a vita culturale, ricreativa, sportiva e turistica.